SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2146954 - SP (2024/0192377-3)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
EMBARGANTE	:	CLEUBER GILSON BUENO
ADVOGADOS	:	CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359
		FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (ART. 105, III, "C", CF). INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PONTO A PONTO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo regimental, fixou o regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a condenação por tráfico de drogas e o afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

2. O embargante sustenta omissão quanto à tese de dissídio jurisprudencial fundada no art. 105, III, "c", da Constituição Federal, afirmando que o acórdão não teria enfrentado o cotejo analítico apresentado.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o acórdão embargado deixou de apreciar tese autônoma relativa ao dissídio jurisprudencial; se houve efetivo enfrentamento da controvérsia sobre o tráfico privilegiado; e se há vício apto a justificar a integração do julgado.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão a ser sanada. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente a tese relativa ao afastamento do tráfico privilegiado, analisando as circunstâncias do caso concreto que revelaram grau de envolvimento incompatível com a figura do agente eventual.

5. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos apresentados pela defesa, desde que examine a questão central submetida à sua apreciação, o que ocorreu no caso.

6. A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 619 do CPP.

Documento eletrônico VDA58905127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 00:45:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/08/2026 15:39:40
Código de Controle do Documento: f4dc9019-4ed8-4fdf-b8ac-3942de5f1229

IV. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por CLEUBER GILSON BUENO, contra acórdão de fls. 829, que deu parcial provimento ao agravo regimental apenas para fixar novo regime de cumprimento de pena.

Sustenta a parte embargante que o acórdão não enfrentou a tese fundada no art. 105, III, "c", da Constituição Federal, relativa ao dissídio jurisprudencial especificamente demonstrado quanto ao afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício.

A parte embargada apresentou impugnação (fls. 857-864), reiterada pelo Ministério Público Federal à fl. 867.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se, ainda, seu manejo para correção de eventual erro material. Trata-se, portanto, de instrumento de natureza integrativa, de uso estrito, voltado a aperfeiçoar a decisão, sem reabertura da discussão meritória.

O acórdão embargado apresenta a seguinte fundamentação (fls. 832-833):

> Como se depreende da decisão agravada, as teses relativas à insuficiência probatória, ao afastamento do tráfico privilegiado e à revisão da dosimetria foram devidamente analisadas e fundamentadas, com base na nas premissas fáticas expressamente delineadas pelo Tribunal de origem.
>
> Conforme destacado na decisão que apreciou os embargos de declaração, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela defesa, bastando **que enfrente a questão central posta à sua apreciação**, o que efetivamente ocorreu.
>
> Diante desse cenário, a decisão agravada concluiu que a pretensão absolutória demandaria reexame aprofundado de fatos e provas. Do mesmo modo, a Corte local **fundamentou o afastamento da minorante na vultosa quantidade de droga apreendida, conjugada com as circunstâncias do caso concreto**, o que revela grau de envolvimento incompatível com a figura do agente eventual, entendimento este que se coaduna com esta Corte Superior de Justiça.
>
> Todavia, à melhor análise das razões recursais, constato que melhor sorte assiste ao agravante no ponto em que pleiteia o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.
>
> Nos termos do art. 33, § 3º, do Código penal: "a determinação do regime inicial da pena f ar-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."
>
> No caso concreto, o Tribunal de origem, ao redimensionar a pena-base, afastou todas as circunstâncias judiciais negativas, fixando a reprimenda no mínimo legal de 5 anos de reclusão, inexistindo a agravante de reincidência ou qualquer outro fator que justificasse a imposição de regime mais gravoso.

Documento eletrônico VDA58905127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 00:45:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/08/2026 15:39:40
Código de Controle do Documento: f4dc9019-4ed8-4fdf-b8ac-3942de5f1229

> Assim, não subsiste motivação idônea para a manutenção do regime inicial fechado, impondo-se a fixação do regime inicial semiaberto, em estrita observância aos critérios legais e à orientação desta Corte.
>
> Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

No caso em exame, não se identifica a presença de quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal.

Isso porque a decisão embargada expôs, de forma clara e suficiente, que enfrentou a tese autônoma relativa ao afastamento do tráfico privilegiado. Ao contrário do que sustenta a defesa, a quantidade de drogas foi considerada em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, as quais envidenciaram grau de envolvimento incompatível com a figura do agente eventual, revelando dedicação às atividades criminosas ou vínculo com o crime organizado.

Reitera-se que magistrado não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pela parte, desde que enfrente a questão central submetida à sua apreciação, que, no caso, foi precisamente a incidência (ou não) da minorante do art. 33m § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devidamente analisada no acórdão.

O que se verifica, portanto, não é omissão, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

Documento eletrônico VDA58905127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 00:45:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/08/2026 15:39:40
Código de Controle do Documento: f4dc9019-4ed8-4fdf-b8ac-3942de5f1229